

0097587-42.2018.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 137/2018 -

DEL. SEC. ITAQUERA, 63/2018 - DEL. SEC. ITAQUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO DE SOUSA SILVA e outro

Réu Preso

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

O réu CAIO DE SOUSA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

Sentença - Processo nº 0097587-42.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0097587-42.2018.8.26.0050

RB

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 137/2018 -

DEL. SEC. ITAQUERA, 63/2018 - DEL. SEC. ITAQUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO DE SOUSA SILVA e outro

Réu Preso

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

O réu CAIO DE SOUSA SILVA, primário (fls. 282/287), menor de 21 anos à época dos fatos (fls. 282/287), foi condenado à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, por infração ao artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (fls. 282/287).

Com efeito, de acordo com a pena aplicada e considerada a menoridade relativa do denunciado na data dos fatos, verifica-se que a prescrição se opera em 02 anos, nos termos do artigo 109, inciso V, c.c. art. 110, caput, e art. 115, todos do Código Penal.

Tal lapso - de 02 anos - foi alcançado em 25/02/2021, contado entre a data da publicação da sentença condenatória (26/02/2019 - fls. 389) até a publicação do v. Acórdão de fls. 390/416 (20/09/2021 - fl. 425), não se extraíndo dos autos a ocorrência de qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, previstas no artigo 117 do Código Penal, no lapso temporal considerado.

Diante do exposto, com a concordância do Ministério Público (fl. 505), DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CAIO DE SOUSA SILVA, qualificado nos autos, referente às imputações destes autos nº 0097587-42.2018.8.26.0050, pela implementação da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Providenciem-se as necessárias anotações e comunicações.

Fl. 498: defiro a destruição dos objetos que remanescem apreendidos, a saber, uma balança de medição e um caderno de anotações. Oficie-se e comunique-se conforme o necessário.

Cumprido todo o necessário, certificado eventual trânsito em julgado e nada mais sendo requerido, arquivem-se os presente autos, observando-se as cautelas de praxe. P.I.C.

São Paulo, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA